

배출권 거래시장 시장조성자 지정 및 운영 등에 관한 고시

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제22조의2 및 같은 법 시행령(이하 "영"이라 한다) 제37조에서 시장조성자의 지정, 의무와 관리·운영 등에 관하여 위임한 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "시장조성"이라 함은 법 제22조 및 영 제34조제1항에 따라 배출권 거래소로 지정된 한국거래소(이하 "거래소"라 한다)에 의해 개설된 시장(이하 "배출권 거래시장"이라 한다)에서 영 제37조제1항에 따라 배출권에 대한 매도호가 및 매수호가를 의무적으로 제시하고 거래하는 행위를 말한다.
2. "시장조성자"라 함은 시장조성 행위를 하는 자로 이 고시에 따라 지정된 자를 말한다.
3. "배출권"이라 함은 법 제2조제3호에 따른 배출권과 법 제5조제1항을 근거로 수립한 국가 배출권 할당계획에서 법 제18조에 따라 정한 시장조성 예비분 및 시장안정화 예비분을 말한다.
4. "호가"라 함은 배출권 거래시장에서 배출권을 거래하기 위하여 제시하는 매도 또는 매수의 의사표시를 말한다.

제2장 시장조성자 지정 및 운영 등

- 제3조(시장조성자 지정)** ① 법 제22조의2에서 정하는 자 중에서 시장조성자로 지정을 받고자 하는 자(법인을 포함한다)는 별표1에서 정한 시장조성자 지정기준을 충족하고 있음을 증명하는 서류를 첨부하여 별지 제1호 서식에 따른 신청서를 매 이행연도 개시 3개월 전까지(이행연도 중에 지정하는 경우에는 **기후에너지환경부장관이** 정하여 공고하는 시장조성업무 개시일 2개월 전까지) **기후에너지환경부장관에게** 제출하여야 한다.
- ② **기후에너지환경부장관**은 제1항에 따라 신청서를 제출한 자 중에서 배출권 거래시장의 안정성과 활성화에 기여할 수 있는 정도 등을 고려하여 시장조성자를 지정할 수 있다. 다만, 법 제37조제3항 및 영 제37조의2에 따라 시장조성자 지정이 취소된 날로부터 1년이 경과하지 않은 자는 지정할 수 없다.
- ③ **기후에너지환경부장관**은 제2항에 따라 시장조성자를 지정한 경우에는 매 이행연도 개시 1개월 전까지(이행연도 중에 지정하는 경우에는 **기후에너지환경부장관이** 정하여 공고하는 시장조성업무 개시일 1개월 전까지) 시장조성자의 명칭 및 소재지, 지정일 등을 관보에 고시하여야 한다.
- ④ 제2항에 따른 시장조성자 지정의 유효기간은 지정일로부터 1년으로 한다. 다만, 이행연도 중에 지정한 경우 시장조성자 지정의 유효기간은 다음 이행연도 12월 31일까지로 할 수 있다.

⑤ 시장조성자는 지정 유효기간 중 해고, 퇴직 등의 사유로 시장조성 수행인력이 별표 1에서 정한 지정기준을 충족하지 못하는 수준으로 감소하였을 경우 지체 없이 그 변동내역을 **기후에너지환경부장관에게 통보하고**, 2개월 내에 지정기준을 다시 충족시키고 이 사실을 증명할 수 있는 서류를 **기후에너지환경부장관에게 제출**하여야 한다.

⑥ 지정 유효기간 이후에 재지정을 받고자 하는 시장조성자는 지정기간 만료일 이전 3개월 전까지 별지 제1호 서식을 준용하여 시장조성자 재지정 신청서를 **기후에너지환경부장관에게 제출**하여야 한다. 이 경우 재지정에 관하여는 제2항부터 제4항까지를 준용한다.

제4조(시장조성자의 의무) ① 시장조성자는 배출권 거래시장의 장내 거래일에 배출권에 대하여 매도호가와 매수호가를 제출하여야 한다.

② 제1항에 따라 시장조성자가 제출해야 하는 호가 건수 및 수량, 호가 제출시간, 매도호가와 매수호가 간의 호가 범위 등 호가의무 이행 기준은 별표 2에 따른다.

제5조(시장조성상황 보고 등) ① 시장조성자는 매월 다음 각 호의 사항에 대하여 다음달 5일까지 거래소를 경유하여 **기후에너지환경부장관**에게 보고하여야 한다.

1. 배출권 종류별 보유현황 및 거래실적
2. 제4조제2항에 따른 의무의 이행실적

② **기후에너지환경부장관**은 시장조성자의 시장조성 실적 등을 확인·점검하기 위해 필요한 경우 시장조성자에게 관련 자료의 제공을 요청

할 수 있다. 이 경우 시장조성자는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다.

③ **기후에너지환경부장관**은 시장조성자 운영에 관한 제도의 개선 및 협의, 정책 건의 등을 논의하기 위하여 거래소로 하여금 시장조성자가 참여하는 협의체를 구성 및 운영하도록 할 수 있다.

제6조(시장조성자에 대한 평가) ① **기후에너지환경부장관**은 시장조성자가 이행하여야 할 의무의 이행실적을 매월 평가한다. 이 경우 의무 이행의 평가기준은 별표 2에 따른다.

② **기후에너지환경부장관**은 시장조성자에 대한 평가를 효율적으로 수행하기 위해 거래소로 하여금 제1항에 따른 의무의 이행실적 평가를 대행하도록 할 수 있다.

제7조(배출권의 대여) ① **기후에너지환경부장관**은 시장조성자에게 시장조성에 필요한 배출권의 일부 또는 전부를 시장조성 예비분에서 대여할 수 있다. 이 경우 제6조제1항의 평가 결과를 고려하여 각 시장조성자에게 물량을 달리하여 대여할 수 있다.

② 시장조성자는 대여기간이 만료된 이후 배출권을 **기후에너지환경부장관**에게 배출권 또는 그에 상응하는 현금으로 상환할 수 있다.

③ 제2항에 따른 배출권의 대여·상환 조건 및 기간 등 세부적인 사항은 **기후에너지환경부장관**과 시장조성자 간 협약에 따른다.

제8조(지정취소 절차 등) ① **기후에너지환경부장관**은 법 제22조의2제2항에 따라 시장조성자의 지정을 취소하는 경우에는 해당사실을 시장

조성자에게 사전에 공지하고 필요한 경우 시장조성자가 의견 및 증빙 자료를 제출할 수 있도록 하여야 한다.

② **기후에너지환경부장관**은 영 제37조의2제1항 각호의 어느 하나에 해당하게 되어 시장조성자의 지정을 취소한 경우 지체없이 문서 또는 전자적 방식으로 해당 시장조성자에게 지정취소 사실 및 사유를 통보 하여야 한다.

③ **기후에너지환경부장관**은 제2항에 따라 시장조성자의 지정을 취소한 경우에는 지체 없이 그 내용을 고시하여야 한다.

제8조의2(배출권 처분) ① 법 제22조의2제5항 및 영 제37조의2에 따라 지정이 취소된 시장조성자는 6개월의 기간 이내에 보유하고 있는 배출권을 처분해야한다.

② 제1항에 따라 배출권을 처분할 때 해당 시장조성자 거래계정에서 보유하고있는 배출권을 다른 배출권거래중개회사에게 이전하거나 이전하여 매도하는 방법으로 처분해야한다.

③ 제1항에도 불구하고 시장조성자가 해당 기한 이내에 배출권을 처분하지 않을 경우, **기후에너지환경부장관**은 1개월의 기한을 정하여 시장조성자 거래계정에서 법 제18조에 따른 예비분 관리를 위한 계정으로 배출권을 이전하는 방식으로 배출권을 처분할 수 있다.

제3장 보칙

제9조(기타) 시장조성자의 지정, 의무와 관리·운영 등에 관하여 이 고

시에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 **기후에너지환경부장관**이 정하는 바에 따른다.

제10조(재검토기한) **기후에너지환경부장관**은 훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정 제7조에 따라 이 고시에 대하여 2025년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[별표 1]

시장조성자 지정기준

평가항목	평가내용	지정기준	제출서류 등
수행인력	- 시장조성 업무 담당자 지정 여부	2인 이상	- 해당 인력 이력서 등 평가항목 입증 자료

[별표 2]

시장조성자 의무이행 평가기준

1. 일반

가. 배출권 제출기간(정산기) 및 시장변동성 확대기간 외의 모든 거래일에 적용

나. 의무이행 평가항목 및 배점

의무평가항목	배 점	배점 방식
호가제출 시간 및 수량 (제4조제2항)	○ 제출의무시간 : 10:10~11:30 ○ 매수·매도스프레드와 호가수량 및 호가제출시간을 모두 만족할 경우 만점(70점) ○ 호가스프레드: 호가스프레드가 매수·매도호가의 일정비율* 이하일 것 $\text{비율} = \frac{(\text{매도호가} - \text{매수호가})}{\text{매수호가}} \times 100$ * 환경부 장관이 정하는 값 (5%아내) ○ 호가수량: 매수·매도 각각 1,000톤 이상일 것 ○ 호가 제출 시간의 합계(초단위): 호가스프레드와 호가수량을 충족한 시간이 제출의무시간의 50% 이상	① 해당일 항목별 점수* 산출 ○ 의무이행 시 ⇒ 만점 ○ 의무 미이행 시 ⇒ 만점 $\times \frac{\text{이행 시간합계(초)}}{\text{의무 시간합계(초)}}$ 이때, 호가제출시간을 기준으로 함 ② 일별 점수* 산출 ⇒ $\sum$ 해당일의 항목별 점수 * 소수점 둘째자리 이하는 절사

다. 적극성 항목 및 배점

평가항목	배 점	배점 방식
------	-----	-------

호가 스프레드	의무 매수·매도 스프레드 대비 시장조성 매수·매도스프레드 (15점)	$\text{비율}(1 - (\sum_{\text{일자}} \frac{\text{평균조성 스프레드}}{\text{의무 스프레드}})) \times \text{배점}$ * 비율 0.9 이상시 만점 부여 * 평균조성 스프레드: 호가 의무수량 및 비율을 충족하는 스프레드 값에 대해 시간 가중평균한 값(호가 유지시간/제출의무시간)
호가수량	의무수량 대비 시장조성호가 제출 수량(15점)	$(\sum_{\text{일자}} \text{Min}(1, \frac{\text{평균 호가수량}}{\text{의무 수량의 3배}})) \times \text{배점}$ * 평균호가수량: 호가 의무수량 및 비율을 충족하는 수량 값에 대해 시간 가중평균한 값(호가 유지시간/제출의무시간)

2. 배출권 제출 시기(정산기)

가. 배출권 제출 시기(정산기)는 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 따라 매년 6월에서부터 8월까지로 한다.

나. 의무이행 평가항목 및 배점

평가항목	배 점	배점 방식
호가제출 시간 및 수량 (제4조제2항)	- 제출의무시간 : 10:10~11:30 - 매수·매도스프레드와 호가수량 및 호가제출시간을 모두 만족할 경우 만점(60점) - 호가스프레드: 호가스프레드가 매수·매도호가의 일정비율* 이하 일 것 $\text{비율} = \frac{(\text{매도호가} - \text{매수호가})}{\text{매수호가}} \times 100$ * 환경부 장관이 공자하는 값 (5%아내) - 호가수량: 매수·매도 각각 1,500 톤 이상일 것	① 해당일 항목별 점수* 산출 - 의무이행 시 ⇒ 만점 - 의무 미이행 시 ⇒ 만점 $\times \frac{\text{이행 시간합계(초)}}{\text{의무 시간합계(초)}}$ 이때, 호가제출시간을 기준으로 함 ② 일별 점수* 산출 ⇒ $\sum$ 해당일의 항목별 점수 * 소수점 둘째자리 이하는 절사

	○ 호가 제출 시간의 합계(초단위): 호가스프레드와 호가수량을 충족한 시간이 제출의무시간의 60% 이상	
--	---	--

다. 적극성 항목 및 배점

평가항목	배 점	배점 방식				
호가스프레드	o 의무 매수·매도 스프레드 대비 시장조성 매수·매도스프레드(10점)	$\text{비율}(1 - (\sum_{\text{일자}} \frac{\text{평균조성 스프레드}}{\text{의무 스프레드}})) \times \text{배점}$ * 비율 0.9 이상시 만점 부여 * 평균조성 스프레드: 호가 의무수량 및 비율을 충족하는 스프레드 값에 대해 시간 가중평균한 값(호가 유지시간/제출의무시간)				
호가수량	o 의무수량 대비 시장조성호가 제출 수량(10점)	$(\sum_{\text{일자}} \text{Min}(1, \frac{\text{평균 호가수량}}{\text{의무 수량의 2배}})) \times \text{배점}$ * 평균호가수량: 호가 의무수량 및 비율을 충족하는 수량 값에 대해 시간 가중평균한 값(호가 유지시간/제출의무시간)				
거래수량	o 평가대상 시장 조성자 거래량 비율(20점)	$(\sum_{\text{일자}} \text{Min}(1, \frac{\text{시장조성자 거래량}}{\text{전체 거래량 5\%}})) \times \text{배점}$ * 거래량 인정기준 <table><tr><td>先제출</td><td>後제출</td></tr><tr><td>100%</td><td>50%</td></tr></table>	先제출	後제출	100%	50%
先제출	後제출					
100%	50%					

3. 시장변동성 확대기간

가. 시장변동성 확대기간은 해당일 배출권 가격이 20일전 대비 5%

이상, 3일전 대비 계속 하락(상승)한 날이 5일 이상 지속된 경우, 또는 변동성이 확대되어 정상적인 거래가 어렵다고 환경부장관이 인정하는 경우 익일 발동할 수 있으며, 5일이상 기준 미 충족 시 또는 필요한 경우 익일 해제할 수 있다. 다만, 가격 상승 기준은 배출권 가격이 최근 2개년도 배출권의 평균가격 이상인 경우에 한한다.

나. 시장변동성 확대기간은 일반기 및 정산기에 우선하여 적용한다.

다. 의무이행 평가항목 및 배점

의무평가항목	배 점	배점 방식
호가제출 시간 및 수량 (제4조제2항)	○ 제출의무시간 : 10:10~11:30 ○ 매수·매도스프레드와 호가수량 및 호가제출시간을 모두 만족할 경우 만점(60점) ○ 호가스프레드: 호가스프레드가 매수·매도호가의 일정비율* 이하일 것 $\text{비율} = \frac{(\text{매도호가} - \text{매수호가})}{\text{매수호가}} \times 100$ * 환경부 장관이 공지하는 값 (5%아내) ○ 호가수량: - (가격 하락기) 매도 1,500톤 이상, 매수 3,000톤 이상일 것 - (가격 상승기) 매도 3,000톤 이상, 매수 1,500톤 이상일 것 ○ 호가 제출 시간의 합계(초단위): 호가스프레드와 호가수량을 충족한 시간이 제출의무시간의 70% 이상	① 해당일 항목별 점수* 산출 ○ 의무이행 시 ⇒ 만점 ○ 의무 미이행 시 ⇒ 만점 $\times \frac{\text{이행 시간합계(초)}}{\text{의무 시간합계(초)}}$ 이때, 호가제출시간을 기준으로 함 ② 일별 점수* 산출 ⇒ $\sum$ 해당일의 항목별 점수 * 소수점 둘째자리 이하는 절사

라. 적극성 항목 및 배점

평가항목	배 점	배점 방식				
호가스프레드	o 의무 매수·매도 스프레드 대비 시장조성 매수·매도스프레드(15점)	$\text{비율}(1 - (\sum_{\text{일자}} \frac{\text{평균조성 스프레드}}{\text{의무 스프레드}})) \times \text{배점}$ * 비율 0.9 이상시 만점 부여 * 평균조성 스프레드: 호가 의무수량 및 비율을 충족하는 스프레드 값에 대해 시간 가중평균한 값(호가 유지시간/제출의무시간)				
호가수량	o 의무수량 대비 시장조성호가 제출 수량(15점)	$(\sum_{\text{일자}} \text{Min}(1, \frac{\text{평균 호가수량}}{\text{의무 수량의 2배}})) \times \text{배점}$ * 평균호가수량: 호가 의무수량 및 비율을 충족하는 수량 값에 대해 시간 가중평균한 값(호가 유지시간/제출의무시간)				
거래수량	o 평가대상 시장조성자 거래량 비율(10점)	$(\sum_{\text{일자}} \text{Min}(1, \frac{\text{시장조성자 거래량}}{\text{전체 거래량 8\%}})) \times \text{배점}$ * 거래량 인정 기준 <table><tr><td>先제출</td><td>後제출</td></tr><tr><td>100%</td><td>50%</td></tr></table>	先제출	後제출	100%	50%
先제출	後제출					
100%	50%					

4. 공통사항

가. 월별 총괄 점수 산출

항목	배점 방식
월별 점수 산출	일별 점수 평균값 (100점 만점) + 정책 협조 점수(10점 만점) * 정책협조점수 평가 기준: 가격변동성 최소화, 시장수급상황을 고려한 거래체결, 정책 방향 적극 수용, 적극적 시장조성 활동 참여 등 다각적으로 평가

나. 별점 평가항목 및 배점(월별 총괄 점수에는 미반영)

항목	배점 방식
의무이행일수	○ 의무 미이행에 대한 평가(월별)

	비율=해당 시장조성자의 의무미이행 일수/당월 의무이행일수 - 5% 이상 ~ 10% 미만: -5점 - 10% 이상 ~ 20% 미만: -10점 - 20% 이상 ~ 30% 미만: -15점 - 30% 이상: -20점
--	--

[별지1호 서식]

배출권 거래시장 시장조성자 지정 신청서

배출권 거래시장 시장조성자 지정 신청서

1. 법인명 :
2. 사업자 등록번호 :
3. 담당자 연락처
☐ 성명 :
☐ 직책/ 부서 :
☐ 전화번호 / 이메일주소:
4. 사업장 소재지 :

환경부 「배출권 거래시장 시장조성자 지정 및 운영 등에 관한 고시」 제3조 제1항에 따라 위와 같이 배출권 거래시장 시장조성자 지정을 신청합니다.

년 월 일

법 인 명 :

대표이사 : (인)

기후에너지환경부 귀중

< 첨부서류 >

1. 공통서류
 - 법인등록증
 - 시장조성업무 담당자 이력서
 - ※ 별표 1의 배출권 거래 업무기간은 환경부가 거래소로 직접 확인
2. 개별서류
 - 배출권 관련 전담조직 또는 조사연구 인력이 있는 경우
이를 증빙할 수 있는 서류와 해당인력의 이력서
3. 그 밖에 배출권 시장조성자 지정에 필요한 서류로서 환경부가 정하는 서류